

電電公社小倉電話局事件 (最判第3小昭43312)

過去問 H21-労基4C、H28-労基3B、R4-労基6工

事案

Aは、Xに加えた暴行の償いのために、Y社を退職する際に支払われる退職金の債権をXに譲渡した。

しかし、Aは、債権譲渡は強迫であったため取り消す旨をY社に伝え、退職金を自分で受け取ったのであった。

そこで、Xは、譲り受けた退職金債権の支払をY社に対して主張し訴えた。



争点・結論

争点

賃金債権を他に譲渡した場合に、賃金債権の譲受人は自ら使用者に対してその支払を求めることはできるか。

結論

できない。

POINT

労働者が賃金の支払を受ける前に賃金債権を他に譲渡した場合においても、その支払については、なお労働基準法24条1項が適用され、使用者は直接労働者に対し賃金を支払わなければならない。したがって、賃金債権の譲受人は自ら使用者に対してその支払を求めることは許されない。

判旨

国家公務員等退職手当法（以下「退職手当法」という。）に基づき支給される一般の退職手当は、同法所定の国家公務員または公社（Y社）の職員（以下「国家公務員等」という。）が退職した場合に、その勤続を報償する趣旨で支給されるものであって、必ずしもその経済的性格が給与の後払の趣旨のみを有するものではないと解される。

しかし、退職者に対してこれを支給するかどうか、また、その支給額その他の支給条件はすべて法定されていて国または公社に裁量の余地がなく、退職した国家公務員等に同法8条に定める欠格事由のないかぎり、法定の基準に従って一律に支給しなければならない性質のものである。

これらのことから、その法律上の性質は労働基準法11条にいう「労働の対償」としての賃金に該当し、したがって、退職者に対する支払については、その性質の許すかぎり、同法24条1

項本文の規定が適用ないし準用されるものと解するのが相当である。

ところで、退職手当法による退職手当の給付を受ける権利については、その譲渡を禁止する規定がないから、退職者またはその予定者が右退職手当の給付を受ける権利を他に譲渡した場合に譲渡自体を無効と解すべき根拠はない。

けれども、労働基準法24条1項が「賃金は直接労働者に支払わなければならない。」旨を定めて、使用者たる賃金支払義務者に対し罰則をもってその履行を強制している趣旨に徴すれば、労働者が賃金の支払を受ける前に賃金債権を他に譲渡した場合においても、その支払についてはなお同条が適用され、使用者は直接労働者に対し賃金を支払わなければならない、したがって、賃金債権の譲受人は自ら使用者に対してその支払を求めることは許されないものと解するのが相当である。

そして、退職手当法による退職手当もまた右にいう賃金に該当し、右の直接払の原則の適用があると解する以上、退職手当の支給前にその受給権が他に適法に譲渡された場合においても、国または公社はなお退職者に直接これを支払わなければならない、したがって、その譲受人から国または公社に対しその支払を求めることは許されないといわなければならない。

解説

この判例では、退職手当等について適法に他人に譲渡された場合であっても、賃金とみなして保護されるため、労働基準法24条1項の直接払いの原則が優先され、他人に支払うことは許されないこととされています。

関連条文

(賃金の支払) 労働基準法第24条1項

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

確認問題

Q1 労働者が賃金債権を第三者に譲渡した場合、譲渡人である労働者が債務者である使用者に確定日付のある証書によって通知した場合に限り、賃金債権の譲受人は使用者にその支払を求めることが許されるとするのが最高裁判所の判例である。(H28-3B)

Q2 国家公務員等退職手当法（以下「退職手当法」という。）に基づき支給される一般の退職手当は、退職者に対してこれを支給するかどうか、また、その支給額その他の支給条件はすべて法定されていて国または公社に□A□がなく、退職した国家公務員等に欠格事由のないかぎり、法定の基準に従って一律に支給しなければならない性質のものであることから、その□B□は労働基準法第11条にいう「□C□」としての賃金に該当し、退職者に対する支払については、その性質の許すかぎり、同法第24条第1項本文の規定が適用ないし準用されるものと解するのが相当である。

A

1 × 賃金債権の譲受人は自ら使用者に対して、その支払を求めることは許されないとするのが最高裁判所の判例である。

2 A. 裁量の余地 B. 法律上の性質 C. 労働の対価